

1500789-05.2022.8.26.0599
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GILMAR SANTIAGO RODRIGUES PROCOPIO

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

GILMAR SANTIAGO RODRIGUES PROCOPIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e § 4º, inciso I, c.c. o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piracicaba
Foro de Piracicaba
3ª Vara Criminal
Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500789-05.2022.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500789-05.2022.8.26.0599
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GILMAR SANTIAGO RODRIGUES PROCOPIO

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

GILMAR SANTIAGO RODRIGUES PROCOPIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e § 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque no dia 28 de maio de 2022, por volta de 22h15min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Padaria Rivanan Delicatessen", situado na

Avenida Independência, nº 1281, bairro Cidade Alta, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, bens não determinados, pertencentes à empresa vítima, só não conseguindo consumar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 08/06//2022 (fls.81), sendo o réu citado (fls.88), tendo apresentado defesa preliminar a fls.91/99.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de furto qualificado.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo BO de fls. 26/29, pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 12/13, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria foi demonstrada a contento.

O réu, na fase policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio. (fls. 14)

Em juízo, o réu confessou os fatos. Disse que era usuário de drogas e pretendia cometer um furto no local. Viu uma brecha na janela, que forçou e conseguiu a abertura. No interior da varanda, tentou abrir a segunda porta de vidro, mas não conseguiu, momento em que o extintor de incêndio caiu. Mas não o usou para quebrar a porta de vidro. Usou o cabo de uma faca na fechadura da porta.

A confissão do réu encontra amparo na prova dos autos.

A vítima declarou que na data dos fatos foi avisado pela empresa de monitoramento que havia um indivíduo tentando entrar em seu estabelecimento e que o agente já havia sido detido por policiais militares. Foi até o local dos fatos e lá constatou que o agente tinha destruído uma janela de vidro que dá acesso a um deck, mas não tinha conseguido adentrar no estabelecimento. O réu tentou quebrar a porta com um extintor de incêndio, mas não conseguiu. A porta ficou danificada na fechadura e na canaleta lateral. Nada foi subtraído. A substituição da janela custou cerca de R\$ 500,00 (fls. 72).

O policial militar Israel Israelito da Silva disse que foram acionados para atender a possível ocorrência de furto em andamento em uma padaria. Lá chegando, surpreenderam o acusado na entrada da padaria. Verificaram que o agente havia arrombado uma janela blindex, por onde ingressou na parte frontal do estabelecimento. Constataram que havia um extintor de incêndio no chão e o réu disse que o usaria para quebrar a outra porta que dava acesso ao interior da padaria. Dessa forma, amplamente demonstrada nos autos a autoria delitiva, tanto que confessada pelo acusado.

Foi ele surpreendido quando já havia ganho acesso à varanda do estabelecimento comercial depois de forçar a janela de vidro e quando já buscava arrombar a porta que lhe permitiria acessar os bens que pretendia subtrair.

Além disso, o acusado confessou os fatos e a intenção de furtar objetos do interior da padaria.

E o arrombamento veio ainda demonstrado pelo laudo pericial de fls. 146/152 que documenta o arrombamento da janela lateral do estabelecimento e a tentativa de arrombamento de sua porta principal.

Por fim, os arrombamentos deixam claro o início de execução do crime, não se podendo falar em meros atos preparatórios.

Embora os fatos tenham se dado pela madrugada, aproveitando-se os agentes da menor vigilância decorrente do repouso noturno, é certo que o Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1888756/SP, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)." (Tema 1087).

Dessa forma, diante da imperiosa adoção da tese firmada em sede de recurso repetitivo, de se afastar a majorante prevista pelo artigo 155, § 1º, do C.P.

Passo, pois, a dosar a pena do réu.

O réu é reincidente específico (Proc. 1500713-58.2021.8.26.0229, 1501847-98.2020.8.26.0571, 1501280-67.2020.8.26.0571 – fls. 31/35), pelo que sua pena deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em dois anos e oito meses de reclusão, mais treze dias-multa.

No entanto, o acusado confessou espontaneamente os fatos, pelo que sua pena é de ser reduzida em um sexto, atingindo dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais dez dias-multa.

Diante da tentativa, a pena do réu deve ser reduzida da metade, eis que embora não tenha ganho o interior do estabelecimento e se apossar dos bens que pretendia subtrair, rompeu obstáculo inicial ao ingresso no imóvel, por correndo, pois, parte considerável do iter criminis. Assim, sua pena fica fixada em um ano, um mês e dez dias de reclusão, mais o pagamento de cinco dias-multa.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu GILMAR SANTIAGO RODRIGUES PROCOPIO (RG: 75.006.415, filho de Carlos Alberto Rodrigues Procopio e Margarete Santiago), a uma pena de um ano, um mês e dez dias de reclusão, mais o pagamento de cinco dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Reincidente, não faz o réu jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, levando-se em conta que as três condenações são recentes e não surtiram o efeito desejado, lembrando-se que o réu agiu enquanto em cumprimento de pena, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Inviável, nesse momento a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do C.P.P., pois necessária a unificação de penas para cálculo do lapso de progressão de regime prisional.

Respondeu ao processo preso e, pelos motivos acima elencados, não poderá recorrer solto como forma de garantia da ordem pública.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA